01 / ROZSUDKY

Čtyři případy, dvě změny

Rasová segregace a rovnost | Náboženská svoboda a vynucený projev

Jak číst: běžný text shrnuje podklady. **D** = informace doplněná mimo ně; **O** = oprava. Značka u celého oddílu platí pro celý jeho výklad. S1-S8 a E1-E9 viz s. 4.

PLESSY

1896 | 7:1 [O/D]

Plessy v. Ferguson

Situace: Louisiana vyžadovala oddělené železniční vozy. Homer Plessy porušil zákon a byl zatčen v **1892 [O]**.
Otázka: porušuje segregace **equal protection** podle 14. dodatku?
Výsledek: soud zákon potvrdil. **Separate but equal** = oddělené může být rovné. Většina odlišovala právní a společenskou rovnost.
Autor: Henry Brown; Harlan nesouhlasil (**dissent**).

S7, s. 1-2; oprava a hlasování: E1.

GOBITIS

1940 | 8:1 | výklad D

Minersville School District v. Gobitis

Situace [D]: děti svědků Jehovových odmítly z náboženských důvodů pozdrav vlajce a **Pledge of Allegiance**; škola je vyloučila.
Otázka [D]: vyžaduje náboženská svoboda výjimku? 1. dodatek, vůči státu skrze 14. dodatek.
Výsledek [D]: soud podpořil školu; zdůraznil národní jednotu a rozhodování volených orgánů. Nižší soudy přitom vyhověly rodině; jejich rozhodnutí zvrátil.
Autor: Felix Frankfurter (uveden v S3).

S3, část Gobitas; S4, sl. 10-13. D: E2.

BROWN

1954 | 9:0 [D]

Brown v. Board of Education

Situace: rodiny napadly oddělené veřejné školy. Linda Brown v Topece nesměla do bližší školy pro bílé a musela jinam.
Otázka: stačí, aby oddělené školy měly stejné vybavení?
Výsledek: ne. Segregované veřejné školství je **inherently unequal**; porušuje 14. dodatek. Samotné oddělování vytváří nerovnost.
Vazba: odmítnutí doktríny Plessy ve veřejném školství. Autor: **Earl Warren [D]**.

S6, s. 1; S7, s. 2; S8. Doplnění: E4.

BARNETTE

1943 | 6:3 | celý oddíl D

West Virginia State Board of Education v. Barnette

Situace: další spor svědků Jehovových proti povinnému pozdravu vlajce a přísaze ve veřejné škole.
Otázka: může stát vynutit vyjádření přesvědčení (**compelled speech**)?
Výsledek: nemůže. 1. a 14. dodatek chrání i odmítnutí takového projevu. Ochrana se neomezuje na náboženské důvody.
Vazba: Gobitis overruled = překonán jako precedent. Autor: Robert H. Jackson.

Téma je v zadání; výklad v přílohách chybí. E3.

Zapamatuj si: Plessy → Brown: rovnost ve školství. Gobitis → Barnette: svoboda odmítnout vynucený projev.

02 / SOUDY A ODVOLÁNÍ

Dvě soustavy soudů

Základní model: trial court → appellate court → nejvyšší soud. Čti schéma zdola nahoru.

FEDERAL COURTS

U.S. Supreme Court
9 justices; přezkum zpravidla vybírá

↑

U.S. Court of Appeals
obvykle panel 3 soudců; 13 soudů celkem

↑

U.S. District Court
první stupeň; běžně 1 soudce

STATE COURTS

State court of last resort
často state supreme court

↑

Intermediate appellate court
mezistupeň; struktura státu se může lišit

↑

State trial court
první stupeň; sem obvykle patří local courts

S2, sl. 3-4, 13-20. Počet 13 = 12 regionálních + specializovaný Federal Circuit.

O + D: státní soudy nejsou podřízeny federálním district courts. **U.S. Supreme Court** však může přezkoumat konečné státní rozhodnutí s federální otázkou; jeho výklad federálního práva zavazuje i státní soudy. [Oprava S2, sl. 3 a 17; E5]

JURISDICTION = pravomoc projednat a rozhodnout věc

Federal question: otázka Ústavy USA nebo federálního zákona.
Diversity: typicky občanskoprávní spor občanů různých států a hodnota nad **75 000 USD**. **D:** v běžné takové žalobě musí být mezi žalobci a žalovanými úplná různost státního občanství (**complete diversity**). [S2, sl. 8-10; E9]

JAK PROBÍHÁ ODVOLÁNÍ

1. **První stupeň: Plaintiff** = žalobce; **defendant** = žalovaný. Soud rozhodne.
2. **Appeal:** Neúspěšná strana se obvykle může odvolat: **appellant**; protistrana je **appellee**.
3. **Přezkum:** Obvykle 3 soudci, bez poroty, nových svědků a důkazů. Přezkoumávají rozhodnutí podle spisu.
4. **Certiorari:** Po odvolání lze požádat Supreme Court: **petition for a writ of certiorari**. Přijetí není automatické.

MOŽNÉ VÝSLEDKY

Affirm
potvrdit rozhodnutí

Reverse
zvrátit rozhodnutí

Remand
vrátit k dalšímu řízení

O: remand neznamená automaticky celý proces od začátku. **D:** cert. denied = žádost odmítnuta, nižší rozhodnutí zůstává v platnosti.

Postup: S2, sl. 13-16, 18-21; S5, s. 1. Zpřesnění a oprava: E5, E7.

03 / SLOVNÍ ZÁSOBA

Anglicky u testu

Všechna hesla z pracovních listů S5 a S8 + pojmy potřebné pro případy a soudy.

České definice jsou studijní zpracování zadaných termínů; D označuje věcné doplnění. Základ: S1, S2, S4-S8.

to segregate / segregation
oddělovat / segregace; zde podle rasy

facility / facilities
zařízení, budova či vybavení pro určitý účel

precedent
dřívější rozhodnutí pro obdobné právní otázky

to sue / sued
žalovat / podal(a) žalobu

to appeal / appealed
odvolat se / odvolal(a) se

trial court
soud prvního stupně; zjišťuje i skutkový stav

District Court
federální soud prvního stupně

Court of Appeals / appellate court
odvolací soud

Supreme Court
nejvyšší soud; U.S. = federální

plaintiff
žalobce v občanskoprávním řízení

defendant
žalovaný; v trestním kontextu obžalovaný [D]

appellant
odvolatel, který podává odvolání

appellee
protistrana odvolatele

jurisdiction
pravomoc soudu projednat a rozhodnout věc

amount in controversy
peněžní hodnota sporu

writ of certiorari
příkaz nižšímu soudu předložit spis [D]

landmark decision
zásadní, zvlášť významné rozhodnutí

affirm
potvrdit rozhodnutí nižšího soudu

reverse
zvrátit rozhodnutí v konkrétní věci

remand
vrátit věc nižšímu soudu k dalšímu řízení

verdict
výrok o skutku či vině, typicky porotní [D]

judgment [D]
formální soudní rozhodnutí

overrule a precedent [D]
překonat precedent; rozlišuj od reverse

amendment
dodatek k ústavě

Bill of Rights
prvních deset dodatků Ústavy USA

equal protection (of the laws)
rovná ochrana zákonů

separate but equal
oddělené, ale rovné; doktrína z Plessy

inherently unequal
ze své podstaty nerovné; Brown

freedom of speech [D]
svoboda projevu; Barnette

free exercise of religion [D]
svobodný výkon náboženství; Gobitis

compelled speech [D]
státem vynucený projev; Barnette

civil liberties
občanské svobody chránící před zásahy státu

majority opinion
většinové stanovisko soudu

dissent / dissenting opinion
nesouhlas / nesouhlasné stanovisko

PĚT POVINNÝCH HESEL V ANGLICKÉ VĚTĚ

Public schools **segregated** children by race.
The case concerned separate school **facilities**.
Plessy established a **precedent** for segregation.
The parents **sued** the school board.
The losing party **appealed** the decision.

Vlastní příkladové věty k nevyplněnému zadání S8; nejde o citace podkladu.

Čtyři prameny práva (S1): constitutional law = ústavní právo; statutory law = zákonné právo; administrative law = správní právo; case law = judikatura. Soudy výkladem práva vytvářejí precedenty.

04 / PŮVOD INFORMACÍ

Doplnění, opravy a zdroje

Podklady jsou zpracovány ve vybraném rozsahu testu. Ověření externích zdrojů: 4. 11. 2026.

DOPLNĚNO (D): obsah, který přílohy samy neuvádějí, včetně odpovědí k prázdným otázkám. **OPRAVA (O):** nahrazení chyby či zavádějícího zjednodušení. Překlad a zkrácení podkladu nejsou samy o sobě nové věcné informace.

CO SE UČIT PŘESNĚ

O/D | Plessy

Zákon: 1890; Plessyho zatčení: 1892. Hlasování 7:1, Brewer se neúčastnil. [S7, s. 1; E1]

D | Gobitis / Gobitas

Gobitis je název rozsudku; Gobitas skutečné příjmení rodiny. Jde o stejný případ. [S3-S4; E2]

O | Brown a rovnost

Brown odmítl separate but equal ve veřejném školství už 1954. Equal protection chrání osoby, nejen občany USA. [S6-S8; E4, E6]

O | Pracovní list S5

Remand není automatický nový proces. Každá výhra není landmark. Příklad známky je historický: zákaz znevažujících známek padl v Matal v. Tam (2017). [E5, E7, E8]

O | Congress a zákony

Congress = House + Senate. Obě komory schvalují shodné znění. Při rozporu má přednost ústavně platné federální právo; soustavy mají rozdělené pravomoci. [S1, sl. 6-7; E6]

D | Význam odlišných slov

Overrule = překonat precedent. Reverse = zvrátit konkrétní rozhodnutí v přezkumu. Brown není odvolání v Plessyho vlastním sporu. [S6, s. 1; E3-E4]

DODANÝCH OSM PODKLADŮ

S1 Sources of AmLaw - Year I Moodle(1).pptx
sl. 2-3, 6-7, 10-13: prameny a principy

S2 American Court System 2020(1).pptx
sl. 3-21: soudy, pravomoc, odvolání a pojmy

S3 Video Worksheets - Liberty(1).docx
část The Gobitas Children and the Pledge

S4 Liberties - Year I Moodle(1).pptx
sl. 2-3, 7, 10-13: svobody, Gobitis

S5 So, Youre Going to Court Worksheet(1).pdf
s. 1: pojmy a model odvolání

S6 Reading 1 - Brown v. Board of Education(1).pdf
s. 1: situace, argumenty a výsledek

S7 Plessy v. Ferguson - Reading and Response(1).pdf
s. 1-2: Plessy a srovnání s Brown

S8 HW - Vocabulary and Concepts(1).pdf
s. 1: pět hesel a čtyři otázky

EXTERNÍ OVĚŘENÍ A DOPLNĚNÍ

E1 National Archives: Plessy (rozsudek a kontext)

E2 Library of Congress: Gobitis, 310 U.S. 586; jméno rodiny

E3 Library of Congress: Barnette, 319 U.S. 624

E4 National Archives: Brown (rozsudek a kontext)

E5 U.S. Courts: státní a federální soudy; odvolání

E6 National Archives: Ústava, čl. I a VI; 14. dodatek, § 1

E7 U.S. Courts: Glossary of Legal Terms (zpřesnění pojmů)

E8 Supreme Court: Matal v. Tam (2017) (ochranné známky)

E9 U.S. Code: 28 U.S.C. § 1332; Fourth Circuit: complete diversity